个人房产抵押消费与经营组合贷款委托协议

合同编号：40002000000000750137

甲方（委托人）：王瀚

身份证号码：440306198805210092

联系地址：深圳市龙华区梅观高速丰泽湖山庄 5 栋 3 单元 306

联系电话：15820425048

电子邮箱：370392803@qq.com

公司名称：广东晖旺农业发展有限公司

统一社会信用代码：91440983MA7MYTL75M

乙方（受托人）：中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行

统一社会信用代码：91440300687575977M

地址：深圳市南山区高新南一道 009 号中国科技开发院中科研发园三号楼塔楼一楼

负责人：杨小芬

联系电话：0755-8607360

联系邮箱：webmaster@icbc.com.cn

鉴于：甲方自愿以其合法所有的房产作为抵押物，向乙方申请个人房产抵押消费与经营组合贷款，甲方需要乙方代理办理与贷款相关的各项手续，双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就委托事项达成一致

第一条 委托事项

1.1 甲方委托乙方代理办理以下事项：

（1）与甲方签订《个人房产抵押消费与经营组合贷款合同》及相关文件

（2）办理房产抵押登记手续及领取他项权证

（3）代为办理贷款发放、资金划转及收回相关手续

（4）代为办理抵押物保险、续保及理赔事宜

（5）代为办理抵押物价值评估、重估及相关手续

（6）代为办理贷款合同项下的抵押权实现事宜，包括但不限于抵押物的处置、折价、拍卖、变卖等

（7）代为向甲方发送贷款合同履行情况通知、催收通知及其他相关文件

（8）代为办理与贷款相关的其他必要手续

1.2 本委托为一般授权，未经甲方书面同意，乙方不得将本委托事项转委托给第三方。

第二条 抵押物信息

2.1 抵押物为甲方合法所有的房产，具体信息如下：

（1）房产地址：（深圳市宝安区龙华镇梅观高速路东侧丰泽湖山庄 5-6 栋 5 座 3 单元 0306）

（3）不动产权证号：粤（2021）深圳市不动产第 0159467 号

（4）建筑面积：77.12 平方米

（6）抵押物评估价值：人民币 2700000 元

2.2 甲方承诺：

（1）抵押物无查封、无共有权纠纷、未设立其他抵押

（2）抵押物权属清晰，甲方为抵押物的唯一合法所有人

（3）抵押物符合《中华人民共和国民法典》及相关法律法规关于抵押物的规定

第三条 贷款信息

3.1 贷款基本信息：

（1）贷款类型：个人房产抵押消费与经营组合贷款

（2）贷款金额：人民币（大写）贰佰零伍万元整（￥2,050,000 元）

（3）贷款期限：120 个月（10 年）

（4）每 60 个月更新借据：指在贷款期限内，每 60 个月可申请更新贷款借据内容，包括但不限于利率、还款计划等，但不延长贷款总期限

3.2 贷款利率与利息计算：

（1）年化利率（单利）：2.51%

（2）利率变动方式：以合同签订日中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的最新一年期贷款市场报价利率（LPR）为基准减 49 个基点

（3）重定价周期：12 个月，自贷款发放日起计算

（4）每期利息计算公式：利息 = 本金 × 利率 ÷ 360 × 实际天数

3.3 贷款用途：

（1）消费用途：（如企业经营周转、采购设备等合法合规经营用途）

（3）甲方保证贷款资金仅用于上述合法用途，不得以任何形式流入房地产领域、证券市场、期货市场或用于股本权益性投资、借贷等法律、法规禁止的用途

（4）甲方应按照乙方要求提供与贷款用途相关的证明材料

3.4 还款方式与计划：

（1）还款方式：□等额本息还款　　等额本金还款 □先息后本

（2）具体还款计划以乙方出具的《个人贷款还款计划表》为准

（3）甲方指定的还款账户：6222034000061763185

第四条 甲方权利与义务

4.1 甲方权利：

（1）了解贷款审批进度及结果

（2）按照合同约定使用贷款资金

（3）在符合乙方规定的条件下提前还款，无违约金

（4）要求乙方提供贷款合同履行情况的说明

4.2 甲方义务：

（1）按照乙方要求提供真实、完整、有效的贷款申请材料

（2）按照合同约定用途使用贷款资金

（3）按照约定时间和金额偿还贷款本息

（4）及时通知乙方抵押物权属变更、出租、转让等重大事项

（5）办理抵押物保险，并在保险到期前及时续保

（6）承担与贷款相关的费用，包括但不限于抵押登记费、评估费、公证费等

第五条 乙方权利与义务

5.1 乙方权利：

（1）按照合同约定收取贷款本息

（2）监督贷款资金使用情况，发现违规使用可采取相应措施

（3）按照合同约定采取抵押权实现措施

（4）要求甲方提供与贷款相关的其他必要材料

（5）根据甲方信用状况及还款情况，调整贷款额度、期限或利率

5.2 乙方义务：

（1）按照合同约定发放贷款

（2）及时向甲方发送贷款合同履行情况通知

（3）协助甲方办理抵押登记相关手续

（4）在甲方未违约的情况下，不得擅自处置抵押物

（5）按照合同约定履行受托职责，不得损害甲方合法权益

第六条 委托权限

6.1 甲方特此不可撤销地授权乙方以甲方名义办理以下事项：

（1）与房产登记机构办理抵押登记、变更登记、注销登记等手续

（2）以甲方名义领取、保管抵押登记证明文件

（3）以甲方名义办理抵押物保险、续保及理赔等事宜

（4）以甲方名义向房产评估机构提供相关材料并确认评估结果

（5）以甲方名义向相关部门查询、核实房产权属及状态信息

（6）以甲方名义办理与贷款相关的其他必要手续

6.2 甲方确认已充分了解并同意乙方在授权范围内以甲方名义实施的民事法律行为，对甲方发生法律效力。

6.3 甲方保证本委托事项不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。

第七条 委托期限

7.1 本委托自双方签字盖章之日起生效，至贷款本息全部清偿且抵押登记注销之日终止。

7.2 委托期限内，未经乙方书面同意，甲方不得撤销本委托。

第八条 违约责任

8.1 若甲方未按合同约定履行还款义务：

（1）逾期本金罚息利率：在合同约定的贷款利率基础上加收 50%

（2）逾期利息按罚息利率计收复利

（3）甲方未按时支付的利息，按罚息利率计收复利

（4）逾期超过 30 天或累计逾期达 6 次，乙方有权宣布贷款提前到期，并要求甲方立即偿还全部贷款本息及费用

（5）逾期超过 30 天或累计逾期达 6 次，乙方有权直接申请上诉法院拍卖、变卖抵押物，以所得价款优先受偿

8.2 若甲方未按约定用途使用贷款资金：

（1）乙方有权要求甲方立即偿还全部贷款本息及费用

（2）乙方有权采取法律手段追究甲方违约责任

8.3 若甲方未按约定办理抵押物保险或未及时续保：

（1）乙方有权代为办理保险并从甲方账户划扣相关费用

（2）乙方有权要求甲方提供其他担保措施

（3）乙方有权宣布贷款提前到期，并要求甲方立即偿还全部贷款本息及费用

8.4 若甲方未按约定通知乙方抵押物权属变更、转让等重大事项：

（1）甲方应向乙方支付相当于贷款金额 5%的违约金

（2）乙方有权要求甲方提供其他担保措施

（3）乙方有权宣布贷款提前到期，并要求甲方立即偿还全部贷款本息及费用

第九条 争议解决

9.1 本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决。

9.2 协商不成的，双方同意按以下方式解决：

（1）向乙方所在地人民法院提起诉讼

（2）向合同签订地人民法院提起诉讼

（3）向深圳仲裁委员会申请仲裁

9.3 因本合同产生的争议，败诉方应承担胜诉方为实现债权而支付的全部费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费等。

第十条 通知与送达

10.1 双方同意以以下方式送达通知：

（1）甲方指定送达地址：深圳市南山区登良路恒裕中心 B 座 205b

（2）乙方指定送达地址：深圳市南山区高新南一道 009 号中国科技开发院中科研发园三号楼塔楼一楼

（3）甲方指定电子邮箱：370392803@qq.com

（4）乙方指定电子邮箱：webmaster@icbc.com.cn

10.2 甲方变更送达地址或电子邮箱的，应在变更后 10 日内以书面形式通知乙方。未及时通知的，乙方按原送达地址或电子邮箱送达的，视为已送达。

10.3 乙方可通过以下方式向甲方送达通知：

（1）当面送达

（2）邮寄送达

（3）电子邮件送达

（4）手机短信送达

（5）其他乙方认可的方式

10.4 乙方按本条约定方式送达的通知，自送达之日起生效。

第十一条 附件

本合同的附件包括：

1. 抵押物权属证明（房产证复印件、不动产权证复印件）
2. 抵押物评估报告
3. 抵押登记证明
4. 甲方身份证明文件（身份证复印件、户口本复印件、婚姻证明文件复印件）
5. 贷款用途证明文件
6. 公证委托书原件

第十二条 合同生效与解释

12.1 本合同自双方签字盖章之日起成立，抵押权自抵押登记完成时设立。

12.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

12.3 本合同的解释权归乙方所有。

12.4 本合同一式 2 份，甲方执 1 份，乙方执 1 份，具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：

日期：2025 年 12 月 27 日

乙方（公章）：中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行

中国工商银行股份有限公司
高新南支行
业务专用章

日期：2025 年 12 月 27 日

特别说明：

1. 本协议为委托代理性质，不涉及中介人员及中介费用，仅规范甲方与乙方之间的委托代理关系。
2. 本协议项下的贷款业务，甲方需与乙方另行签订《个人房产抵押消费与经营组合贷款合同》及《抵押合同》，本协议作为上述合同的补充协议。
3. 本协议未明确约定的事项，以《个人房产抵押消费与经营组合贷款合同》及《抵押合同》的约定为准。